

विधेयकमा प्राप्त संशोधन सूचनाहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

संशोधन सूचना पेस गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू (दर्ताको क्रमानुसार):

दर्ता न.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार
२.	मा. गुरु प्रसाद बराल
३.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा
४.	मा. कमल सुवेदी
५.	मा. चन्देश्वर मण्डल
६.	मा. एशुदा कुमारी बराल

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन पेस गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावनामा रहेका,</u> - “मनी लाउन्डरिङ्ग” भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने।
२.	मा. कमल सुवेदी	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राख्नुपर्ने:</u> - “नेपालमा वित्तीय सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध वित्तीय प्रवाहलाई निरुत्साहित गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले,”
३.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	१	<u>उपदफा (१) मा रहेका,</u> - “मनी लाउन्डरिङ्ग” भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने।
४.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार	२	<u>दफा २ बमोजिम मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्नुपर्ने:</u> - “(ग) सम्बन्धित कसुरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय भए विभाग।”
५.	मा. कमल सुवेदी	२	<u>दफा २ बमोजिम मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्नुपर्ने:</u>

			- “(ग) तस्करी, कर, धितोपत्र बजार, वित्तीय, विदेशी विनिमय वा जुनसुकै सम्बद्ध कसुर वा कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएका समेत सम्पूर्ण जटिल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय र सूचना भए विभागमा।”
६.	मा. चन्देश्वर मण्डल	२	<u>दफा २ बमोजिम मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई गलत मनासय राखी उपदफा (१) बमोजिम उजुरी वा सूचना गर्न पाइने छैन। त्यसरी उजुरी वा सूचना दिएको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।”
७.	मा. एशुदा कुमारी बराल	२	<u>दफा २ बमोजिम मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को संशोधित खण्ड (ग).</u> - हटाउनुपर्ने।
८.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार	३	<u>दफा ३ बमोजिम मूल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा रहेको,</u> - “र” भन्ने अक्षरको सट्टा “वा” भन्ने अक्षर राख्नुपर्ने।
९.	मा. गुरु प्रसाद बराल	३	<u>दफा ३ बमोजिम मूल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा रहेको,</u> - “नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी” भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने।
१०.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	३	<u>दफा ३ बमोजिम मूल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा रहेको,</u> - “विभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “अख्तियार दुरुपयोग आयोग” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
११.	मा. कमल सुवेदी	३	<u>दफा ३ बमोजिम मूल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा रहेको,</u> - “...विभागको हकमा महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकील कार्यालयमा र अन्यको हकमा...” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “...विभागको हकमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालयमा र अन्यको हकमा...” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।

१२.	मा. कमल सुवेदी	४	<u>उपदफा (२) मा रहेका</u> - “...विशेष अदालतमा दर्ता भईसकेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा सोही अदालतबाट कारबाही सुनुवाई किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “...विशेष अदालतमा दर्ता भईसकेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा सोही अदालतबाट निरन्तर सुनुवाई (Continuous Hearing) को माध्यमबाट ६ महिनाभित्र कारबाही सुनुवाई किनारा गरिनेछ।” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
-----	----------------	---	---

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा रहेका संशोधनसम्बन्धी सर्तहरूको अधीनमा रही ऐ.ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम क्र.सं. १ देखि १२ सम्मका संशोधन सूचनाहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(डोल प्रसाद अर्याल)
सभामुख